

1501748-68.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... ativa e, no tocante ao delito de tráfico de drogas, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97), bem como pela prova oral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501748-68.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501748-68.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EMANUEL SANTOS CELSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

EMANUEL SANTOS CELSO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 333, caput, do Código Penal, em concurso material, porque, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 09h35min, na Avenida Maria Fernandes Stivaleti, nº123, Caiçara, nesta Cidade, portava e possuía droga destinada ao consumo de terceiros, em situação de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 68/71), sendo recebida a denúncia (fls. 72).

Durante a instrução foi ouvida testemunha e realizado o interrogatório (fls. 101). Em alegações finais (fls. 98/100 e 105/128), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição em relação ao crime de corrupção ativa e, no tocante ao delito de tráfico de drogas, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecendo-se a figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio de auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97), bem como

pela prova oral coligida.

A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 101), confessou a traficância, negando, contudo, ter oferecido dinheiro aos policiais.

A confissão relativa ao delito de tráfico de drogas foi corroborada pelo depoimento judicial prestado pelo policial responsável pela prisão em flagrante (fls. 101), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Já a negativa apresentada pelo réu no tocante ao crime de corrupção ativa se revela fantasiosa e isolada das demais provas produzidas nos autos, especialmente pelo depoimento judicial supramencionado, tendo o policial relatado com precisão que, na data dos fatos, após a prisão do acusado, este lhe ofereceu a quantia de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para que o deixassem livre.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - Apelação nº 0034706-34.2011.8.26.0451, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 21/08/2014).

Ademais, o depoimento prestado pelo policial é harmônico com as demais provas produzidas, certo e seguro sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que o depoimento encontra-se em total harmonia com o inquérito policial e inexistente qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o acusado gratuitamente com tão grave acusação.

Desta forma, diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado em relação aos crimes que lhe são imputados, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a intenção de difusão, além da indevida oferta de quantia em dinheiro aos policiais para que não praticassem ato de ofício, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, caput, do Código Penal, restando a individualização das penas.

1) Do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; a quantidade e diversidade da droga apreendida; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Na terceira fase, considerando a quantidade e diversidade da droga apreendida (251 porções de crack e 10 eppendorfs de cocaína - fls. 20 e 95/97), incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que tais elementos indicam, com a certeza e segurança necessárias, que o acusado dedicava-se às atividades delitivas e possuía contato com organização criminosa, já que tão vultosa quantia de crack e cocaína não se encontra à venda em qualquer esquina, sendo necessário contatos mais estreitos e aprofundados com o mundo do crime para sua aquisição.

2) Do crime do art. 333, caput, do Código Penal:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual

seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o unitário no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, ante o concurso material de crimes (art. 69 do CP), aplicam-se cumulativamente as penas, chegando-se à reprimenda final de 07 (sete) anos de reclusão e multa no valor de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Em razão do quantum de pena aplicado e da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, especialmente a quantidade e diversidade de droga apreendida e a tratar de crimes praticados em plena via pública e durante a luz do dia, demonstrando, assim, a periculosidade e ousadia do agente e a inobservância das regras elementares de convivência social, as penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas, para a prevenção e reprovação dos crimes, em regime inicial fechado.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu EMANUEL SANTOS CELSO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do referido diploma legal, a cumprir pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões de fls. 35/36, 67 e 72, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, com fulcro no art. 387, § 1º, do mesmo diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo outros bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA